

※この意見書は、

会社と従業員が賃金の不払い等を巡って争っているときに、「解決金」の支払で和解が成立した場合、課税庁は「給与」と認定して課税したが、納税者は「一時所得」だと主張することが多いが、この意見書は税理士に依頼され、「一時所得」だよ、と論じたものである。

この事件では、この意見書により、税務署が手を引き、一時所得で決着。

他にも、類似事案で「一時所得」で、決着しています。

土業の先生方におかれましては、同種事案をご検討の際の一助となれば幸いです。

松任税務署長御中

意 見 書

2021 年 9 月 11 日

三木義一

(青山学院大学名誉教授・弁護士)

本意見書は、令和 2 年 1 月 21 日付で株式会社城東物流サービス・渋谷孝

三・渋谷徹と辻野一男・北本範和との間で締結された和解調書に基づいて支払われた解決金の所得類型について、長年税法に従事してきた研究者としての意見を申し上げるものである。

一 貴署調査官の見解と争点

１）貴署調査官は本件解決金を給与所得として課税したい旨を伝えている。その根拠は、おそらく、和解の前提となる訴訟において原告労働者側が時間外等労働手当の支払いなどを求めた末の和解だ、ということから来ているものと思われる。

しかし、同時に過酷な労働に対する損害賠償も請求しているのであり、心身に加えられた損害賠償金は非課税であるから（所得税法９条１８号）、本件解決金のうちどの部分が損害賠償金でどの部分が給与所得であるかが特定されなければならないが、後述の本件和解条項では全く特定できないのである。

それに加えて、和解契約の真の法的性質は争われている論点の枠内のみで判断できるものではない。それは以下のような事情があるからである。

２）即ち、次の判決が的確に整理しているような事情が訴訟の和解にはつきまとうのである。

訴訟上の和解の和解条項に「解決金」や「和解金」等と記載された場合の金員の法的性質には、訴訟物である債務の給付としての性質を全部又は一部含む場合もあれば、訴訟物としての債務とは全く関係なく、将来の敗訴の危険度及び弁護士費用を含む訴訟追行（ママ）費用の回避のために、正に現時点で紛争を解決するための費用としての解決金の性質を全部又は一部含む場合、さらに、当事者において、内心ではそれぞれ思惑を異にしたままであ

り、和解により訴訟を終了させるための支払であるという以上にその金員の性質について認識の一致がなく、受訴裁判所を含め、和解成立のための金員という以上にその法的性質を明確に判別できない場合もあることは、当裁判所に顕著な事実である。（長崎地方裁判所平成30年6月8日判決）

まさにその通りなのである。そこで、本件和解の法的性質を確認しなければならない。そのためには、和解条項の表現に仮装などが明白であるときはその実態に即して判定することになるが（三木義一(監)、本山敦・伊川正樹(編)『新実務家のための税務相談・民法編』（有斐閣2020年、231頁以下等参照）、和解条項に仮装などない一般のケースでは、その和解条項の文理及び和解条項の全体の定めから、その法的性質を判定するしかないことになる。このことは上記長崎地裁判決のとおりである。

二 本件和解調書

そこで、本件和解調書に於ける和解条項を改めて確認してみよう。

和解条項1では会社が辻野氏に対し1474万円の支払をすることと、その支払い方法等が詳細に取り決められているものの、この金員がどういう性格のものとして支払われるのかについては一切言及がない。

和解条項2でも会社が北本氏に対し726万円の支払をすることと、その支払い方法等が詳細に取り決められているものの、この金員がどういう性格のものとして支払われるのかについては一切言及がない。

さらに本件和解条項3では、双方がその他の請求を一切放棄して、これ以外の紛争が起きないようにしており、和解条項4ではこの和解条項に定めること以外の一切の債権債務がないこととしている。

つまり、本件和解契約においては、お互いの主張を双方が認めたくないもので、ただ単に解決金の支払ですべてを解決し、他の問題を一切生じさせないものに

しているのである。

そうすると、この和解契約は、争点であった時間外等労働手当の支払いを承認し、その支払金額について妥協をしたという意味での和解ではあり得ないことになる。なぜなら、その場合には、支払側に源泉徴収義務が生じ、その金額を受給者側に請求すると言う法律関係が生じるので、和解条項にその負担関係を定めねばならないからである。

実質的に相手の主張を認めた上で、金額のみ下げるために応じる和解と、相手の主張自体を否定した上で訴訟状態を解消するための和解とでは課税関係を区別して検討しなければならない。

本件和解条項は、契約内容からすると、明らかに後者であり、そうすると、少なくとも、本件解決金が給与所得の性質を持つということとはできないことになる。

他方で、このような和解に係わる課税関係を、和解条項を適切に評価せずに、訴訟で争われた当事者の一方の主張に即して形成しうるとなると、和解を通じて紛争を早期に解決することが難しくなる。

本件和解調書は訴訟で様々な議論をしてきたが、それらとは一切の関わりを断って、単に解決金の支払いで双方が合意したといわざるを得ないのである。

要するに、双方が相手の主張を認めずに、ただ、紛争状態であることを解消するためだけに解決金の支払いに応じたのである。

三 本件の法律関係

そうすると、労働者は、時間外手当等を求めたが、それが拒否されたため、労働の対価を取得することはできなかったが、会社側が解決金として金銭の支払いには応じたので、当該金銭の取得で和解に応じたのであり、他方会社側は労働の対価若しくは損害賠償金の支払いには応じなかったが、訴訟をいち早く

終了するために解決金という金銭の支払いに応じたものと解される。

したがって本件支払は、少なくとも給与の支払いとしての性質を認定することができない。もし仮に、この支払を給与と認定すると、支払時に支払者の源泉徴収義務が生じ、支払者はこれを負担した上で、受給者に求償を求めることになるが、そのような求償は本件和解契約からしてできないことになるからである。

そうすると、本計解決金は、少なくとも給与とはいえないのである。

なお、受け取る従業員側の観点から見ると、本件和解内容からは損害賠償としての非課税所得の支払いを認定する余地はなく、他方で、手当の後払いが認定された上での給与所得と言えるだけの明確性もなく、訴訟の早期解決のために受け取った一時所得と解さざるを得ないものと思われる。